



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL
GABINETE DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Processo: 0805296-70.2023.8.14.0301

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA

RÉU: REQUERIDO: Multimarcas Administradora de Consorcios LTDA

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS C/C DANOS MORAIS movida por LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A autora alegou que firmou contrato de consórcio de bem móvel (veículo) com a requerida, tendo posteriormente desistido do contrato. Afirmou que após o final do grupo, a requerida depositou em sua conta, o valor de R\$ 90,00 reais (noventa reais), referente aos valores a serem restituídos. Insatisfeita, ingressou com a presente demanda pleiteando danos materiais com devolução integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Juntou documentos.

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação em ID. 101388011, alegando que a consorciada efetuou o pagamento do montante total de R\$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais), sendo que desta quantia R\$ 724,52 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos) foram pagos a título de parcela inicial e R\$ 1.935,48 (mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) foram pagos a título de taxa de adesão, que caso a consorciada relatasse qualquer irregularidade na relação jurídica, o contrato seria imediatamente anulado e os valores seriam integralmente restituídos dentro de 7 (sete) dias úteis, em razão de

política interna da própria empresa administradora que a autora foi contemplada no sorteio para consorciados desistentes/excluídos. Sendo assim, a requerida, em total cumprimento de suas obrigações como administradora, observados os descontos devidos, efetuou o ressarcimento do valor devido de R\$ 90,75 (noventa reais e setenta e cinco centavos) e assim ficou a autora insatisfeita com o valor da restituição. Assim, não há que se falar em restituição integral e pleiteia a improcedência da demanda.

Juntou documentos.

Réplica em ID. 110735676.

Após decisão saneadora, as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide.

Autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, ratifico a concessão da gratuidade da justiça em favor da autora conforme legislação processual civil em seu art. 98 e seguintes.

Da Relação de Consumo

A relação entre as partes é de consumo. Para que não paire dúvidas sobre a relação jurídica entabulada entre as partes, assim é necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do artigo 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Assim sendo, estamos diante de um caso típico do Direito do Consumidor, imputando-se, pelos documentos acostados aos autos, a referida inversão.

Estamos diante de uma possível falha na prestação do serviço que gerou um dano ao consumidor. Assim, há de perseguir a questão da responsabilidade civil na seara consumerista. Inescusável que o quadro fático traz à tona falha na prestação do serviço de consórcio. E, como já esclarecido que a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, abrindo-se, no caso, também por esse ângulo, a responsabilidade objetiva da ré.

Do Mérito

A natureza da ação já se encontra com entendimento pacificado por este juízo. Do que se depreende da leitura dos autos, o autor desistiu unilateralmente do contrato e quer sua restituição do investimento inicial suportado. Importante observar as alterações trazidas ao sistema de consórcios pela Lei nº 11.795/2008, tendo sido instituída pelo art. 30 da referida norma a obrigação de a Administradora de Consórcio efetuar a contemplação por sorteio do saldo relativo às quantias pagas pelo consorciado que se retira do grupo ao Fundo Comum e ao Fundo de

Reserva, apuradas na data da respectiva Assembleia Geral Ordinária de Contemplação, corrigido pelo rendimento da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados. O grupo de consórcio que o reclamante integrou já está sob a vigência da nova lei, razão pela qual a devolução dos valores pagos ao Fundo Comum e ao Fundo de Reserva não poderá ser antecipada, mas somente através dos sorteios mensais, já que os demais consorciados não poderão arcar com os prejuízos causados ao grupo pela desistência e exclusão do Reclamante.

O Reclamante aderiu, segundo documentos acostados em ID. 85736200 pela requerida, ao Grupo 00980/83/55 em 30 de outubro de 2017, quando já em vigor a lei nº 11.795/2008, ou seja, submetendo-se, portanto, a ela a conclusão a ser prolatada nestes autos. Importante frisar que sendo um contrato tipicamente de adesão, há de se levar em conta a livre e espontânea vontade do aderente em aceitar o pactuado, só podendo ser afastado o pacto em caso de vício de vontade, em casos de nulidade contratual e flagrante abusividade de suas cláusulas, o que não é o caso aqui analisado.

Pela nova lei dos consórcios, somente se dará por sorteio a devolução ao consorciado desistente dos valores pagos ao Fundo Comum e ao Fundo de Reserva, combinando-se o art. 30 com o art. 22 e seu parágrafo 2º, que dizem:

Artigo 30 - O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do artigo 24, §1º.

Art. 22. A contemplação é a atribuição a consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como, para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

(...)

§ 2º. Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

Temos que, no domínio da lei anterior, algumas decisões divergentes diziam que a cláusula contratual que contivesse a previsão de devolução das prestações pagas pelo consorciado somente após o término do grupo colocaria o consumidor em desvantagem exagerada, afigurando-se nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, e § 1º, do CDC, vez que o seu cumprimento causaria enriquecimento sem causa da administradora.

E até existente a esse respeito o Enunciado FONAJE nº 109, assim:

Enunciado 109 - É absurda a cláusula que prevê a devolução das parcelas pagas à administradora de consórcio somente após o encerramento do grupo.

A devolução deve ser imediata, os valores atualizados desde os respectivos desembolsos e os juros de mora computados desde a citação (aprovado no XIX Encontro Aracaju/SE).

No entanto, para os grupos formados até 05/02/2009, o STJ pacificou a questão, dizendo ser entendimento assente na Corte que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, **porém não de imediato**, e sim em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo correspondente.

Em conclusão, tendo a reclamante aderido ao grupo de consorciados somente a partir de 30/10/2017, aplica-se à sua situação, então, a lei nº 11.795/2008, regulamentando que somente se dará por sorteio a devolução ao consorciado desistente dos valores pagos ao Fundo Comum e ao Fundo de Reserva, combinando-se o art. 30 com o art. 22 e seu parágrafo 2º.

Ao final do grupo, então, foi restituído a autora o valor de R\$ 90,75 (noventa reais e setenta e cinco centavos). Entende que foi prejudicada, o que pleiteia a devolução integral dos valores pagos.

Logo, a celeuma consubstancia-se em saber se faz jus a autora a restituição dos valores em sua integralidade. Entendo que depende do que se depreende dos termos do Contrato, levando-se em consideração as cláusulas de restituição, penal etc.

Para saber o valor exato que receberá, o consorciado pode solicitar o extrato detalhado da cota à administradora do consórcio. Até porque, inviável a restituição integral dos valores pagos, se não houve nenhum ato ilícito cometido pela requerida. Assim, o consorciado não recebe o valor integral pago ao consórcio após o grupo, mas sim uma parte do valor, devendo ser respeitado os termos contratuais neste sentido, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e demais, como a *Pacta Sunt Servanda*.

Informo que no momento em que o consorciado adere ao contrato, tem plena ciência dos termos contratuais, inclusive porque o autor teria declarado, ao assinar, que havia lido e concordado com os termos do contrato. Assim entendo não haver responsabilidade civil do requerido, devendo ser respeitado o que foi pactuado.

Porém, analisando o contrato de Consórcio, entendo que apenas o percentual da cláusula penal é que deve ser ajustada para o justo e proporcional. Uma multa penal em um contrato de consórcio é considerada abusiva quando é excessiva ou onerosa. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe que os fornecedores estabeleçam multas que coloquem os clientes em desvantagem exagerada. Neste sentido, uma multa superior a 10% do valor restante do contrato deve ser considerada abusiva.

Por força do exposto, apenas o ajuste da cláusula penal é que merece prosperar, ajustando-o para o percentual de 10%; assim, nem merece guarita o pedido dos danos morais,

uma vez que, por força de lei, não houve dolo e má-fé do requerido e nem ilegalidade diante do pactuado entre as partes e da postura da ré em ter que devolver de imediato as parcelas pagas somente após o respectivo sorteio como já fundamentado alhures.

Do Dispositivo

PELO EXPOSTO e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, para ajustar o percentual da cláusula penal ao valor de 10% do montante líquido a lhe restituir, conforme cláusula quadragésima terceira, devendo ser, então, restituído ao autor a diferença aqui ajustada, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Por fim, condeno o autor a pagar as custas processuais e aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, tudo concernente à Seção III do Código de Processo Civil. No entanto, tais obrigações ficarão sob condição suspensiva da exigibilidade e somente poderão ser executadas, se nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, ambos demonstrarem que deixou de existir, em relação a parte contrária, a situação de insuficiência de recursos, conforme o §3º do art. 98, do CPC.

Condeno o requerido na parte que sucumbiu a pagar as custas processuais e aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Transitado em julgado, se sem recurso, arquivem-se os autos.

P. R. I. C

Belém, 16 de janeiro de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Praça Felipe Patroni, S/N, FÓRUM CÍVEL - 2º ANDAR, Cidade Velha, BELÉM - PA - CEP: 66015-260